

1529802-32.2021.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 15ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EVERTON DO CARMO PEREIRA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

EVERTON DO CARMO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 12h13, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
15ª Vara Criminal
Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1529802-32.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1529802-32.2021.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EVERTON DO CARMO PEREIRA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

EVERTON DO CARMO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 12h13, na Rua Malacacheta, nº 315, Penha, nesta cidade e comarca da Capital/SP, subtraiu para si, mediante escalada, coisas alheias móveis consistentes em 1 cesto de roupas, 1 sanduicheira Mondial, 2 panelas de pressão, 4 panelas de alumínio, bens pertencentes à vítima Fabricio de Vasconcelos Leite, avaliados em R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta).

A denúncia foi recebida (fls.99/101), o réu foi citado e notificado (fl.125/126) e apresentou Resposta à Acusação (fl.130).

Mantido o recebimento da denúncia (fls.136) designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ato contínuo, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, com reconhecimento da escalada e da tentativa. Em relação a pena pede regime aberto e restritivas de direito.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela improcedência da ação penal, por ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, atenuante da confissão, reconhecimento da tentativa, fixação de regime aberto, bem como a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A autoria e a materialidade delitiva foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl.01), Boletim de Ocorrência (fls.02/05), Termos de Depoimento, Declarações e Interrogatório (fls.06/08, 09 e 10), Auto de Exibição e Apreensão (fl.20), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl.21), Relatório Final (fls.36/37), Laudos Periciais do objeto apreendido (fls. 90/92) e Laudo do Local (fls.93/98) e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Ouvida em juízo, a vítima Fabricio de Vasconcelos Leite esclareceu que não estava em casa no momento da subtração. Compareceu na delegacia e reconheceu os bens que haviam sido subtraídos. Soube que o réu entrou pulando o muro que tem cerca de dois metros de altura. Do lado de fora de sua casa, no quintal, tem uns armários, então levaram as coisas que estavam nesses armários, painéis, sanduicheira, parte elétrica de um grill, uma fiação, bens que estavam separados em um balde grande de 100 litros dentro de onde ele colocou as coisas. Recuperou seus bens. Avaliaram os bens em aproximadamente R\$ 600,00.

Ouvido em juízo como testemunha, o policial militar André Mariano Lobo Paiva esclareceu que estavam em patrulhamento de rotina quando o COPOM noticiou furto em andamento. Estava próximo e foi a primeira viatura a chegar no local. Quando chegaram viram o rapaz pulando o muro de dentro da casa para fora. O abordamos. Ele tinha uma mochila com uma panela de pressão e um alicate na mão. O portão era vazado, então deu para ver os outros bens separados, panela, sanduicheira. Ele disse que ia vender o bem no ferro velho para usar droga. Contataram o morador que compareceu no local e viram que não houve arrombamento porque os bens estavam dentro do quintal da residência. Avistou ele pulando o muro que tinha cerca de dois metros e meio.

Ouvido em juízo como testemunha, o policial militar Allan Kardec Rodrigues confirmou o depoimento do seu colega de farda. Acrescentou que o morador confirmou que os bens que ainda estavam dentro do quintal estavam separados para serem levados, porque não estavam ali naquele local antes. Ele confirmou que havia pulado o muro.

Em sede de Interrogatório, tanto na polícia quanto em juízo o réu EVERTON DO CARMO PEREIRA confessou os fatos e disse que queria pedir desculpas para a vítima. Quando sair quer ir pedir desculpas pessoalmente.

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há senão condenar o acusado pelo furto mediante escalada, mas na forma tentada.

Por primeiro, o acusado confessou em solo policial e em juízo o cometimento do crime, o que foi corroborado pelas declarações da vítima e depoimentos seguros dos policiais militares que procederam ao flagrante.

Importante ressaltar que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, tanto mais pela confissão judicial do réu. Saliente-se que eventuais pequenas divergências em seus relatos, normais em razão do tempo decorrido da ocorrência, não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados.

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Denota-se que a qualificadora referentes à escalada veio comprovada pelas seguras

declarações das vítima, da testemunha e pela confissão do réu, além do laudo de fls. 93/98 o qual afirmou a altura de 1,80 metros do muro.

No mais, tendo o acusado sido surpreendido enquanto ainda estava dentro da residência da vítima, sem que se afigurasse a inversão da posse da res furtiva, permanece bem delineada a tentativa de subtração.

Portanto, caracterizada a infração penal, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

EVERTON DO CARMO PEREIRA relatou que tem 27 anos de idade. Tem uma companheira e um filho de 5 anos de idade. Estudou até a sétima série. Parou com 13 anos de idade. Foi mandado embora de casa da avó. Foi morar com o tio e daí foi trabalhar. A mãe o deixou com o pai com 9 meses de vida. O pai faleceu quando tinha 8 anos de idade. O tio era caminhoneiro. Foi trabalhar de transportadora de bloco. Com 17 anos a firma o registrou. Ficou três anos registrados. Em 2021 foi mandado embora. O tio faleceu de Covid. Continuou trabalhando. Mora em casa própria. Continuou trabalhando com transporte de bloco. Ganhava R\$ 950,00 por mês. Já foi processado e condenado por furto. Mais de uma vez, esse é quarto.

Sua Folha de Antecedentes (fls. 81/86) e a Certidão do Distribuidor Criminal (fls. 131/134) foram juntados aos autos.

Na primeira etapa, anoto que o réu ostenta mau antecedentes conforme a certidão de fls. 131/134, de modo que exaspero a pena no coeficiente de 1/6 (um sexto), perfazendo 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Anoto também que o acusado é reincidente na prática de crime patrimonial (Processo nº 1512505-12.2021.8.26.0228 - fls. 137/140). Nesse passo, compensa-se integralmente a atenuante genérica com a agravante, nos termos da consolidada jurisprudência: "A melhor hermenêutica a ser implementada, até mesmo para se evitar descompasso e afronta à proporcionalidade, deverá ser aquela voltada à possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressaltados os casos de multirreincidência" (STJ - HC 365963/SP, Ministro Félix Fisher, Terceira Seção, j. 11/10/2017). Dessa forma, as sanções permanecem inalteradas.

Na última etapa, sopesado o iter criminis percorrido - tendo em conta que foi surpreendido ainda dentro da residência - diminuo a pena na fração de 2/3 dois terços), resultando, em definitivo, em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 03 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar EVERTON DO CARMO PEREIRA como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II; c.c artigo 61, inciso I e artigo 65, inciso III, d c.c . artigo 14, inciso II, todos do Código Penal; às penas de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 03 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o único possível em face da quantidade de pena aplicada, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência de EVERTON em crimes patrimoniais.

Deixo de computar o período de prisão preventiva do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

Concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto permaneceu solto durante toda a instrução e não sobrevieram fatos que determinassem sua prisão

cautelar

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

Comunique-se aos ofendidos, consoante determinação legal (CPP, art. 201, § 2º).

P. R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA